

Accord global

Les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales de la branche professionnelle des industries électriques et gazières affirment leur volonté de procéder, dans le cadre du statut national du personnel des IEG, confirmé par la loi du 10 février 2000, aux adaptations propres à permettre des évolutions favorables à l'ensemble des salariés et pensionnés statutaires de la branche.

Dans ce cadre, ils reconnaissent tout d'abord le caractère indispensable de la réforme du régime complémentaire maladie et décident de conclure un accord spécifique à cette fin.

Dans le respect de l'article 1^{er} du statut national du personnel des IEG, et en application de l'article 6 de l'accord collectif sur la reconnaissance et le système de classification-rémunération de la branche des IEG, la situation des pensionnés statutaires est prise en compte, dans l'article 9 du statut national du personnel des IEG, afin de garantir l'évolution de leur pension.

Enfin, la refondation financière du régime spécial des retraites de la branche des IEG nécessitant une augmentation du taux de la cotisation vieillesse des salariés en activité, les signataires du présent accord global décident de prendre en compte les effets de cette augmentation des cotisations par une compensation financière.

Ils conviennent que l'ensemble de ces adaptations, qui devront trouver une traduction réglementaire, conduira à :

- un régime complémentaire maladie durablement rénové et financièrement équilibré, qui permettra d'améliorer les prestations servies aux assurés,
- la création d'un Salaire National de Base « d'inactivité » (SNB-I), égal au Salaire National de Base (SNB) au 1^{er} août 2004 qui évoluera ensuite différemment de celui-ci,
- l'augmentation du taux de la cotisation vieillesse des actifs qui fera l'objet d'une compensation financière.

Les signataires conviennent que ces différents sujets font l'objet d'accords distincts. Pour autant ils considèrent que l'objectif fixé à la négociation ne sera atteint que si un accord intervient sur chacun des thèmes (régime complémentaire maladie, SNB-I et SCRB, harmonisation de la cotisation vieillesse). Cette condition étant seule de nature à garantir l'équilibre global indispensable de l'ensemble. Par ailleurs, les signataires conviennent que les accords d'entreprises signés pour la mise en œuvre de l'accord sur le SCRB ne pourront être conclus dans un sens moins favorable que ledit accord SCRB.

Amélioration des prestations complémentaires maladie	- pour 2005, 22 millions d'euros en valeur annuelle (soit 11 millions au 1^{er} juillet 2005) - pour 2006, 65 millions d'euros dès lors que seront remplies les conditions prévues au § 4 de l'accord sur le régime complémentaire maladie
Valeur du SNB-I au 1 ^{er} janvier 2005	SNB-I = SNB au 1 ^{er} août 2004 + 2,20%
Harmonisation cotisation vieillesse actifs	+ 4,80 % de complément salarial permanent soumis aux mêmes cotisations sociales que la rémunération principale brute
Cotisation salariale de SOLIDARITE des actifs au bénéfice des inactifs	Fixée à 1,07 % des rémunérations dans la limite du plafond, soit 50 millions d'euros en 2005
Dotation du fonds de réserve des inactifs par les entreprises de la branche	15 millions d'euros

Fait à Paris, le 23 DEC. 2004

Le Président de l'UFE
Bernard Brun

P/O Buisson

Le Président de l'UNEmIG
Michel Przydrozny

[Signature]

Les représentants des Fédérations syndicales

CFDT

CFE-CGC

CFTC

CGT

CGT-FO

A. Bousquet

D. Villiers

[Signatures]

Accord sur le régime maladie des IEG

Les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales de la branche professionnelle des IEG se sont donnés pour objectif de conforter le régime complémentaire maladie de la branche et réaffirment pour ce faire leur volonté d'améliorer à la fois la performance de la gestion du régime et la qualité des prestations fournies à l'ensemble des salariés, des pensionnés et de leur famille, tout en maîtrisant les impacts financiers pour les bénéficiaires des prestations et pour les entreprises.

Dans le cadre du statut national du personnel des IEG, ils conviennent par le présent accord des dispositions visant à garantir l'avenir du régime complémentaire maladie et des mesures destinées à en sécuriser le financement.

Ainsi, le présent accord définit les nouvelles modalités de gouvernance et de gestion du régime complémentaire maladie, ainsi que les principes d'amélioration des prestations servies à l'ensemble des bénéficiaires.

Les signataires du présent accord affirment leur volonté d'inscrire la rénovation du régime dans le cadre du régime spécial d'assurance maladie des IEG, fondé notamment sur des principes de solidarité entre les actifs et inactifs, célibataires et familles, hauts et bas revenus.

Ils conviennent des dispositions suivantes :

1° La gestion et le pilotage du régime

La gestion du régime spécial maladie sera désormais effectuée dans un cadre juridique distinct de celui des activités sociales.

1.1. Le fonctionnement institutionnel du régime

Les signataires du présent accord proposent une rénovation du régime, dont le fonctionnement institutionnel repose sur les acteurs suivants :

- un comité de gestion,
- une commission nationale du régime maladie, et une instance «section pensionnés»,
- les autorités de tutelle.

a. Le comité de gestion

Un comité de gestion, organisme national, personne morale unique, est institué. La responsabilité de la gestion du régime spécial d'assurance maladie des IEG lui est confiée à compter du 1^{er} janvier 2006. Il sera à cette date le seul habilité à percevoir les cotisations du régime.

Le comité de gestion est administré par :

- 25 membres élus des 5 fédérations syndicales représentatives.
- Chaque fédération syndicale représentative au sein de la branche est représentée dans le comité de gestion.
- Une élection directe avec un protocole électoral établi par accord collectif de branche.
- Une première composition du comité établi sur la base des résultats des dernières élections des membres des conseils d'administration des CMCAS (21 octobre 2004).
- A l'issue de ce scrutin, si une (ou plusieurs) des 5 fédérations syndicales représentatives au sein de la branche des IEG n'a pas de membre élu dans ce comité de gestion, un siège lui (ou leur) est (ou sont) attribué(s) d'office. Toutefois, si l'attribution de ce (ou ces) siège(s) supplémentaire(s) fait (font) perdre la majorité à l'organisation qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaire lui est attribué d'office pour la conserver.

Les missions du comité de gestion sont :

- d'assurer l'affiliation et l'immatriculation des bénéficiaires (ouvrants droit et ayants droit) du régime spécial maladie des IEG,
- d'immatriculer les entreprises et de recouvrer les cotisations dues au régime,
- de verser les prestations aux bénéficiaires du régime,
- de gérer la trésorerie du régime spécial d'assurance maladie des IEG, et notamment les fonds de réserve,
- d'assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires,
- de développer une fonction de conseil aux bénéficiaires, notamment en ce qui concerne les devis en optique et en dentaire,
- de tenir une comptabilité analytique qui permette notamment de suivre les coûts de gestion des prestations du régime général et du régime spécial, et de répartir les charges entre deux sections comptables « actifs » et « pensionnés »,

RB
Du
AB

- d'élaborer les comptes du régime, en distinguant les deux sections comptables « actifs » et « pensionnés ». Les comptes devront être certifiés par un commissaire aux comptes choisi en concertation avec la commission nationale du régime maladie,
- de mettre en œuvre une véritable politique de gestion du risque (panier de soins remboursés, contrôle, prévention),
- de développer une analyse fine de la consommation médicale des bénéficiaires,
- de faire toute proposition d'évolution du régime à la commission nationale du régime maladie.

Le comité de gestion pourra passer des conventions de prestations de service à durée déterminée, précisant les prestations attendues et leur contrepartie financière dans le cadre de son budget. Ces conventions pourront être passées avec des prestataires spécialisés, notamment pour la réalisation d'études actuarielles et financières, et avec des CMCAS par exemple. Ces conventions seront transmises pour information à la commission nationale du régime maladie.

Une convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion, élaborée en concertation avec la commission nationale du régime maladie, est conclue entre le comité de gestion et la tutelle.

Elle porte notamment sur les points suivants :

- la gestion du risque :
 - o définition du panier de soins remboursés (validée par arrêté),
 - o analyse fine de la consommation médicale et du reste à charge (catégories de bénéficiaires, âge, types de prestations...),
 - o actions de prévention et de dépistage.
- la gestion administrative du régime :
 - o objectifs concernant la qualité de service (accueil téléphonique, démarches pour l'affiliation, délais de remboursement, conseil...).
- les moyens mis en œuvre :
 - budget global :
 - élaboré à partir des dispositions du présent accord intercomparé avec les standards de bonne performance mutualiste, et déterminé sur la base des propositions formulées par le comité de gestion,

- comprenant des moyens dédiés à la réalisation d'actions d'éducation à la santé et de prévention dont les thèmes sont définis dans le cadre de la politique de gestion du risque,
 - faisant l'objet d'un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion.
- système d'information (comptable et extra-comptable),
 - moyens de communication pour garantir un lien de proximité avec les bénéficiaires du régime,
 - contrôle interne et démarche qualité,
 - indicateurs de gestion, tableaux de bord.

Dans le but d'optimiser la gestion du régime, le comité de gestion pourra déléguer tout ou partie de la gestion administrative du régime spécial. Un décret précisera les modalités de cette délégation, dont le cahier des charges sera fixé par arrêté sur proposition de la commission nationale du régime maladie et du comité de gestion.

b. La commission nationale du régime maladie et l'instance « section pensionnés »

Une commission nationale du régime maladie, est créée au 1^{er} janvier 2005.

Elle est composée de 10 représentants des groupements d'employeurs, et de 10 représentants des fédérations syndicales représentatives au sein de la branche des IEG, à raison de 2 représentants par fédération.

Les missions de la commission nationale du régime maladie sont :

- d'examiner, au moins deux fois par an, le fonctionnement et la gestion du régime. Cet examen se fera sur la base des documents produits par le comité de gestion et, le cas échéant, par le(s) bénéficiaire(s) d'une délégation de tout ou partie de la gestion administrative du régime,
- de faire toute proposition d'évolution aux autorités de tutelle,
- de participer à l'élaboration et à l'évaluation de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre les autorités de tutelle et le comité de gestion,
- d'examiner la situation de la section comptable des actifs,
- d'examiner les analyses prospectives et les études actuarielles.

Une instance « section pensionnés » composée de représentants des fédérations syndicales représentatives au sein de la branche des IEG, est créée au 1^{er} janvier 2005.

Elle est composée de 10 représentants des fédérations syndicales à raison de 2 représentants par fédération syndicale représentative au sein de la branche des IEG.

Les missions de l'instance « section pensionnés » sont:

- d'examiner les analyses prospectives et les études actuarielles,

- d'examiner la situation de la section comptable des pensionnés (les comptes de gestion, recettes, dépenses, gestion administrative et fonds de réserve),
- de faire toute proposition d'évolution aux autorités de tutelle.

La commission nationale du régime maladie et l'instance « section pensionnés » recherchent chacune avec le comité de gestion, les modalités de réalisation de l'équilibre financier.

La commission nationale du régime maladie fait en ce sens toute proposition aux autorités de tutelle (évolution des prestations, des cotisations et des frais de gestion) à qui elle transmettra également les propositions de l'instance « section pensionnés ».

c. Les autorités de tutelle

Les autorités de tutelle signent, avec le comité de gestion, la convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion, élaborée en concertation avec la commission nationale du régime maladie.

1.2. Organisation des relations entre le comité de gestion et la commission nationale du régime maladie

Le comité de gestion doit informer la commission nationale du régime maladie sur l'exercice de ses missions et la situation financière du régime.

A ce titre, il présente :

- un rapport d'activité annuel, bilan et compte de résultats,
- le tableau de bord prévu par la convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion,
- toute information utile à la commission nationale du régime maladie sur le fonctionnement et la gestion du régime,
- une analyse prospective annuelle de la situation financière du régime à court et moyen termes,
- des propositions à la commission nationale du régime maladie sur les voies propres à garantir l'équilibre financier du régime.

Il peut faire toute proposition d'évolution qu'il jugera utile à la commission nationale du régime maladie sur le fonctionnement et la gestion du régime.

Lors de la délégation de tout ou partie de la gestion administrative du régime, le comité de gestion doit porter à la connaissance du délégataire ses obligations d'information vis à vis de la commission nationale du régime maladie.

La commission nationale du régime maladie pourra demander tout document utile à l'exercice de sa mission.

2° Les principes de la structure de financement du régime

Les taux de cotisation sont fixés par décret sur proposition de la commission nationale du régime maladie et de l'instance « section pensionnés » chargée du suivi de la section comptable des pensionnés.

La nouvelle structure de financement reposera, à compter du 1^{er} janvier 2005, sur le dispositif financier suivant :

- Il est créé dans les comptes du régime complémentaire maladie deux sections comptables distinctes retraçant les dépenses et les recettes relatives, d'une part, aux actifs et, d'autre part, aux pensionnés ; ces sections comptables sont équilibrées séparément.
- Le financement de la section comptable des actifs est assuré par :
 - o une cotisation patronale assise sur les rémunérations principales dans la limite du plafond, égale à 65 % des charges de la section comptable des actifs,
 - o une cotisation salariale assise sur les rémunérations principales dans la limite du plafond, égale à 35 % des charges de la section comptable des actifs.
- Le financement de la section comptable des pensionnés est assuré par :
 - o une cotisation de solidarité à la charge des actifs, fixée de façon pérenne à 1,07% des rémunérations principales dans la limite du plafond, soit 50 millions d'euros en 2005 (chiffre estimé),
 - o une cotisation assise sur les pensions à la charge des inactifs.

3° La solidarité

L'évolution des solidarités actuelles (notamment plafond, abattements de cotisation sous condition de revenu, ...) fera l'objet d'un examen prioritaire par la commission nationale du régime maladie et l'instance « sections pensionnés ».

4° L'amélioration des prestations

Au 1^{er} juillet 2005, les prestations du régime complémentaire maladie sont augmentées de 22 millions d'euros en valeur annuelle (ce qui représente 11 millions de remboursements supplémentaires pour l'année 2005), dès lors que le déficit cumulé du régime à fin mars 2005 est inférieur ou égal à 36 millions d'euros.

Au 1^{er} janvier 2006, les prestations du régime complémentaire maladie sont augmentées de 65 millions d'euros.

Cette nouvelle amélioration est conditionnée par l'atteinte de l'équilibre financier du régime en 2005 et par la mise en œuvre d'une organisation permettant d'atteindre l'objectif de coûts de gestion de 19 millions d'euros en 2006.

Une partie de l'amélioration des prestations du régime sera consacrée au remboursement d'actes de dépistage et d'actes actuellement non pris en charge par le régime général, sous réserve de l'approbation des autorités de tutelle.

5° Rôle des CAS et des SLV

Conformément à l'article 25 du statut national du personnel des IEG, les CAS, avec l'appui des SLV, continueront d'assurer les activités sociales au plus près des lieux de travail.

Les SLV pourront contribuer à assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires et pourront participer aux actions de communication en matière d'éducation à la santé et de prévention.

Dans ce cadre, chaque entreprise concernée engagera une négociation sur les moyens bénévoles dévolus aux SLV.

6° Transition institutionnelle du régime complémentaire maladie des IEG, apurement des déficits et fonds de réserve :

- La commission nationale du régime maladie pilotera le processus de mise en œuvre de la réforme du régime,
- Les cotisations de l'ensemble de l'année 2005 contribuent à l'apurement des déficits du régime au 31 mars ; les taux seront de 2,20% pour les actifs dont 1,07% au titre de la solidarité vers les inactifs, de 3,77% pour les inactifs dont 2,20% compensés par une augmentation des pensions, de 2,10% pour les entreprises.
- Deux fonds de réserve, l'un pour la section comptable des actifs, l'autre pour la section comptable des pensionnés, sont créés dans le cadre de l'article 23 du statut et mis en place à compter du 1^{er} janvier 2005.
 - o une dotation des entreprises de la branche de 15 millions d'euros sera affectée au fonds de réserve de la section comptable des pensionnés. Cette dotation interviendra dès le remboursement par le régime des avances et prêts consentis par EDF et Gaz de France.
 - o Ces deux fonds sont respectivement alimentés par les excédents de chacune des sections comptables « actifs » et « pensionnés » .

Ces fonds, destinés à couvrir les aléas auxquels le régime complémentaire est susceptible d'être exposé, sont gérés par le comité de gestion.

Il ne peut pas y avoir de transfert d'un fonds vers l'autre.

7° Mise en œuvre :

- 1er janvier 2005 : mise en place de la commission nationale du régime maladie et de l'instance « section des pensionnés »,
- 1^{er} janvier 2005 : préparation par la commission nationale du régime maladie du processus de mise en place du comité de gestion,
- 1er janvier 2005 : mise en place de la nouvelle structure financière du régime,
- 1^{er} janvier 2005 : mise en place d'une équipe projet « régime maladie », chargée de la préparation du dispositif cible et composée de représentants des fédérations syndicales et des groupements d'employeurs, sous l'égide de la commission nationale du régime maladie,
- 1er juillet 2005 : mise en place du comité de gestion (conseil d'administration, équipe dirigeante),
- le comité de coordination et les CMCAS continuent en 2005 d'assurer la responsabilité de la gestion du régime jusqu'au transfert de leurs attributions de gestionnaire au comité de gestion ; ils rapportent à la commission nationale du régime maladie et aux tutelles,
- 31 décembre 2005 : clôture de l'exercice comptable 2005,
- les employeurs de la branche des IEG mettront en place un dispositif permettant d'assurer la réintégration des agents mis à disposition des CMCAS, devenus disponibles suite aux évolutions du régime maladie.

A compter du 1er janvier 2006 : le comité de gestion assure pleinement ses missions de gestionnaire du régime.

Fait à Paris, le 23 DEC. 2004

Le Président de l'UFE
Bernard Brun

Plo 

Le Président de l'UNEmIG
Michel Przydrozny



Les représentants des Fédérations syndicales

CFDT

CFE-CGC

A. Boursier



CFTC

D. Ciffereau



CGT

CGT-FO

**Accord sur la mise en place du Salaire National de Base «d'inactivité»
(SNB-I)**

Dans le respect des engagements pris à l'article 6 de l'accord relatif au système de classification/rémunération, le présent accord a pour objet d'instituer un salaire national de base «d'inactivité» (SNB-I), de fixer son montant et les modalités de son évolution. Le SNB-I sert à la détermination de l'ensemble des pensions prévues par le statut national du personnel des IEG

Il est proposé, dès la signature du présent accord, la création d'un salaire national de base «d'inactivité» (SNB-I) pour la détermination des pensions versées au titre du régime Invalidité - Vieillesse - Décès.

La rédaction de l'article 9 du statut national du personnel des IEG pourrait être complétée ainsi :

« §2. - Le salaire national de base « d'inactivité » (SNB-I), applicable pour le calcul des pensions des agents statutaires, est établi sur la base du salaire national de base prévu au paragraphe 1^{er} du présent article » .

§3. -A sa création, le montant du salaire national de base « d'inactivité » est égal au montant du salaire national de base en vigueur au 1^{er} août 2004.

A compter du 1^{er} janvier 2006 le salaire national de base « d'inactivité » évolue chaque année comme le salaire national de base. Il fait l'objet d'une mesure d'harmonisation en fonction d'un indice annuel fixé par accord collectif de branche avec effet au 1^{er} janvier».

Les signataires conviennent que :

- Au 1^{er} janvier 2005 le SNB-I est augmenté de 2,20%,
- L'indice annuel visé au §3 de l'article 9 modifié du statut est l'indice des prix à la consommation hors tabac (Indice INSEE France entière tous ménages),
- A compter du 1^{er} Janvier 2006, le SNB-I de l'année n évolue comme le SNB de l'année n avec la même date d'effet,
- Dès que l'indice INSEE définitif de l'année n est connu, le SNB-I est corrigé de la différence entre l'évolution comparée de l'indice INSEE de l'année n et celle du SNB de l'année n.

Cette valeur corrigée du SNB-I s'applique à compter du 1^{er} janvier de l'année n+1.

RB
D
AB

Par ailleurs, au titre du raccordement entre l'ancien dispositif et le nouveau, les mesures suivantes sont arrêtées :

- Au cours de l'année 2005, le SNB-I évolue comme le SNB 2005. Dès que l'indice des prix de l'année 2005 est connu le SNB-I est corrigé de la différence entre l'évolution en niveau de l'indice INSEE 2004 et 2005 et celle du SNB en niveau pour 2004 et 2005.

Dans le cadre de l'article 9 modifié du statut, les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales conviennent d'examiner périodiquement le bilan de cette indexation.

Enfin dans le cadre de l'article 6 relatif au système de classification/rémunération et pour apporter une réponse globale à la situation des inactifs, les signataires conviennent qu'une prime correspondant à 1,5% du montant de la pension perçue en 2004 sera versée en même temps que la pension du deuxième trimestre 2005.

Fait à Paris, le 23 DEC. 2004

Le Président de l'UFE
Bernard Brun

Plo Biquien

Le Président de l'UNEmIG
Michel Przydrozny



Les représentants des Fédérations syndicales

CFDT

CFE-CGC

CFTC

CGT

CGT-FO

A. BASQUET



D. VILLEY



Accord sur l'harmonisation de la cotisation vieillesse des actifs

La refondation financière du régime spécial des retraites de la branche des IEG, mise en œuvre par la loi du 9 août 2004, nécessite une augmentation du taux de la cotisation vieillesse des salariés en activité pour harmoniser ce taux avec celui de la cotisation des salariés du régime général. Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de cette harmonisation et de la compensation financière associée.

Les signataires du présent accord conviennent de procéder à compter du 1^{er} janvier 2005 :

- à l'augmentation de la cotisation vieillesse des actifs selon la formule jointe en annexe,
- à une augmentation de 4,80% de la rémunération principale brute des actifs, sans impact sur tout autre élément de rémunération ou d'indemnisation ; cette augmentation prend la forme d'un complément salarial permanent soumis aux mêmes cotisations sociales que la rémunération principale brute ; ce complément salarial permanent sera pris en compte lors de la liquidation des pensions.

Fait à Paris, le 23 DEC. 2004

Le Président de l'UFE
Bernard Brun

P/o 

Le Président de l'UNEmIG
Michel Przydrozny



Les représentants des Fédérations syndicales

CFDT

CFE-CGC

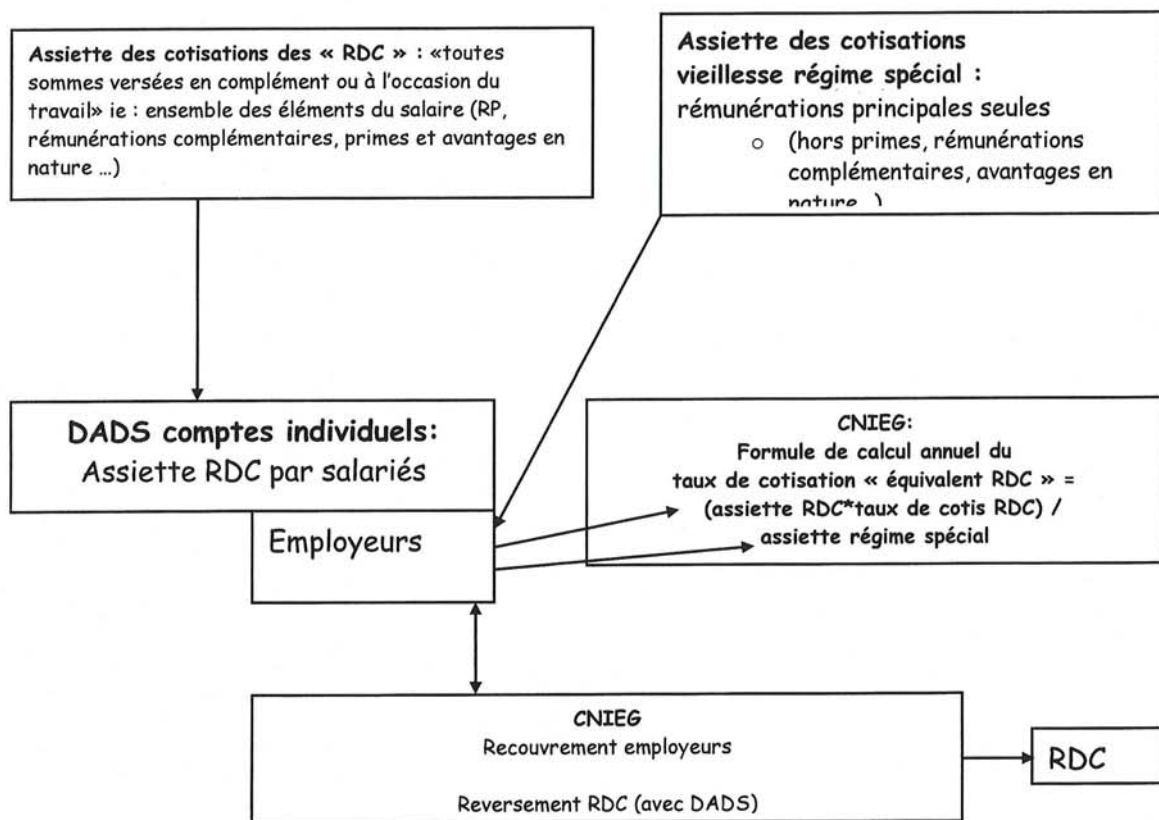
CFTC

CGT

CGT-FO

A. BALSQUET  D. Oilleux 

Annexe à l'accord sur l'harmonisation de la cotisation vieillesse des actifs



PB
Du AB